އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121   އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ   15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފަނޑިޔާރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާނެކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ސަވާބީމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ރުހުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުނަވަން ވެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަނޑު ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި ކޮޓަރިއަކުން ދޮރުދޮށުގައި ފިރިހެން ކޮއްކޮއާއި އެކުގައި އަހަރެމެން އިޒާމް ޒާހިރު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބިފައިވާތީ މައްސަލަ ބަލައިފައެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުގެ (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޔާޒް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުން މިކްސްޓް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓް އިޔާޒް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޔާޒް ޒާހިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޔާޒް ޒާހިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކުރަމުން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޔާޒް ޒާހިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޔާޒް ޒާހިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާލުތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ދުވާލެވޭ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތަފާތު ފުރުން ހިނގާފަ ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފުރުން ކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ގުޅުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާތީ އޭނާގެ ބަދަނުގެ ކޮލިޖާގޭނު ސާވާލު އުޅުނު ކަމަށާއި، ތަހުޤީޤުގައި ޖިނާގެ އަމަލު ހިފެހެއްޓި އެކަށީގެންވާ ޝަރުޢީ ނިޞާބު މިންގަނޑުތަކަށް މަތީ މިންގަނޑެއްގެ ސާބިތުކުރަންވީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ޝާހިދުން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ދިފާޢުވެފައިވަނީ މާ ބޮޑަށް ހުރި ހާލު ކަމަށާއި، ފިޒިކަލް ސާބިތުކުރުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ޝަހާދަތުގެ މިޔާގެ ބަރަން ބާރުދީ ހިސާ ހުރިގޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ޝާހިދުން ދީ ހެކިންނަކީ ޝަހާދަތު ދޭ މީހާގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، އެ ތުރީންގެ ހިސާބުގައި ފުރުޞަތުދެވުނު އަޑު ކަމަށާއި، އެ ހިސާބުން ދުރުން ސާބިތުކަމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކަމަށާއި، ޖިނާގެ ނުވަތަ ފޮރެންސިކްގެ ހެކިތައް ފުރުޞަތުކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކާރީ ކަންތައްތަކާއި ހުކުމުކުރުން ޑީ.އެން.އޭ ފެނުމަކީ ޖިންސީ ގުނަވަން ވަދެފައިވާކަމުގެ މައްސަލަކަން ޝަކުވާތަކި މިގޮތުގެ ބާރު ގޮތެއްގެ ދެއްކުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަކުވާތަކި މިހާރުގެ އަދުލު ވަގުތަން (character) ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރައްވަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޖައިލާ މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި، ތަފްޞީލުވަނީ އެ އުސޫލުތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަރުޖަމާކުރި ދިޔުމާއި ބާވަތް ވަސްފުތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފުރުޞަތުކުރުމާ ނިސްބަތްވާ ކުއްލިގޮތް ދިމާވެފައި، އެ ބަޔާން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ދީފައިވާ ގޮތުގެ ހިސާބުގައި ޑީ.އެން.އޭ ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރުމަށް ސިފަކުރެވިދާނެ ނަތީޖާއިން ބާރުލިބޭ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ސާބިތުވެއްޖެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނިސްބަތްކުރުމަށް ދަލީލެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހުކުމްގެ ބަލިކަށިކަން ފެންނަ ތަނުގެ ޚިލާފަށް ނުހުރި ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ވެސް މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ދަޢުވާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ހުކުމް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ސަބަބުތައް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަރުކާނުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނުލިބުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރާނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު ޢާއްމު ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔައީގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުލިއްބައިދޭ ކުށުގެ ތަފްސީލުތަކާއި ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދެވިދާނަމަ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަލީލާ ސަނަދުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކަކަށް އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، އާދަޔާ ހިލާފަށް ދެމީހުން ފިޔަވައި ހެކިން ލިބިގަތުމަކީ ނުދިމާވެދާނެއިރު، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިއްރު ވަރަށް ގާތް ހާލަތްތަކެއްގައިވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަޕީލް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުނައްވަރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ޢިއްތިބާރުކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ބަޔާނަކީ އެންމެ ބޮޑު ހުރި ހެއްކެވެ.

9. ޙާދިސާ ހިނގިޔަސް ދޮގަށް ފެނުނު މިހާރު ނުވި ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ކިޔައި ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެނުން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބޭފަރާތާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެއްކަކީ ބޭނުމެއް އެހެނިހެން ޤަރީނާއިން ހުށަހެޅުނަމަ، ކޯޓުގެ ކުރީ ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން ރޭޕް ކުރިކަން ސާބިތުވާނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ރޭޕް ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބަރޯސާވެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ޢުމުރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސީ ފަރާތް ހަމަކުރެވޭގޮތަށް، އެ ޖިންސީ ހަމަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން (ހ) މާޒީގައި އޮތް ކަމަކީ ތަޙުޤީޤީ ހެކިބަހެއް، (ށ) ކޮންކޮންކަމެއް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އޮތް ކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) ކުއްޖާ ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު ހެކިބަސް ހެކިދިނުމުން ކޯޓުގެ ކުރީ ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ބަޔާނާ ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ޤަރީނާ ދިފާޢުވެރިޔާ، ވަކީލު ސުވާލުކުރުމުން ފުރިހަމަވާ ޖަވާބު ދިފާޢުވެރިޔާއާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ ޙާދިސާ ހިނގިދުވަހު ލިބިގެން ވީގޮތުން ކަން ނިމިގަތީ ދަރަޖަ ކުރަނީ ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. ސާބިތުވާ ނަގާ ގޮތަށް، ޙާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ބަޔާން ފަދަ ކަންކަމާ ވަކިކޮށް ބަލާއިރު ދިފާޢުވެރިޔާ ނުކުތާތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސަލާމަތީކަމެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ހަރަކާތުން ނުކުތުން ސާބިތުކޮށްދޭ ތުހުމަތުގެ ކުއްޖާގެ ޖިންސީ ފުރި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ ހިނގައިދާ ޙަމަލާ ދިނުމަކަށް، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބޭފަރާތާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ ބޭނުން ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބަލައިލުމުގެ އެއް ބުނަނީ ބުނެން ނުކުމެވެ. ބުނެންއޮތުމަކީ ނުވަތަ ނޫނުކަން ދެކެވޭނޫނީ ގާޒީއާ ހިނގައިދާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު އޮންނަނީ ޖިންސީ ގުނަވަނަކީ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކީ، ހިތްސާމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދައިދިނުމެވެ. އެކަމު ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގައިދިޔަ މައްސަލާ ބުނުން ދެއިމަން އޮތްކަމުގައި ބަޔާންކުރުން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅު ކުރިން ބުނުމުގައި ގުޅުން ހިނގިކަމެއް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންސާފު އޮތުމަކީ ވަކި އޮތްކަމެކެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ އޮތުމުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދޮކޮޅުކުރުމަށް އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހިތްވާގެ ބަދަލު ބާރުލިބިދުން ބުނުން ނުކުތާކަން ދަލަލުއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާ ތަނުގެފާއި، އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރި ފުރުސަތާއި، ސައިކޮލޮޖިކަލް ހިނގައިދިޔަގޮތާ ގޮތުގައި ފުރައްސާރަކުރުމެއް ނުތެރޭގައި، އެ ހިނގައިދިޔަ ތަފުސީލަކީ ދެބަސްވެރިކަމަކަށް ކަމެކެވެ.

18. ހިޔާލުއަދާގެ ތަޙުޤީޤު ބައްޓަމީ ސައިކޮލޮޖީގައި ދިން ހިބަށާ ދޫކޮށް ފުރުސަތުދެވުމާ އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހިތުތަކާ ދޭހަވާއިން ގެ ހިޔާލީގެ ތަޙުޤީޤު ބައްޓަމުން ބާރުލިބޭނަމަ، އެއީ ހިތްބަސް ނަފްސާނީގެ ފުރުސަތުދިނުމާ ކަމުގައި ނިންމެވިދާނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުން ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ، ދަޢުވާކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިވެރިންގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮންސިސްޓެންޓްކަމާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްކޮށްފައިވާކަން ފެނިގެންދާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެކަމެވެ.

20. ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ގިނައިން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޔަޤީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރެއް ހިސާބުކުރެވޭނަމަ، އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ބައުޒީ (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ޤަރާރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިނާއީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ގަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން [illegible] ފުލުހުން ދިޔުން ލަސްވި ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ގުޅިގެން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކިބަސް ހުށައެޅޭ ނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޑީއެންއޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮތުމުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށްދޭނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޑީއެންއޭ ހެއްކަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ [illegible] ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، (ހ) [illegible] އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ހެކިބަހާއި، (ށ) ކުށްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) [illegible] ހެކި ހުރުމުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުރި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތަފާތު ފުރުން ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރާ އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުޙައްމަދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ [illegible] [illegible] މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ކުރާ [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ [illegible] ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަފާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަފާރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ސަފާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ގުޅުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައިވާ އަނިޔާވެރިކަން ފަރާތުގެ ބަހަށް ބާރުދޭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަތަކެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި [illegible] ނޫނު ޝައްކުން ބޭރު މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް [illegible] [illegible] [illegible]، އަބަދު [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި [illegible]. (ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވަސީލާއަކީ އަނިޔާލިބުން މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުން ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ކުއްޖާ އެކަނި ހިޔަލާ ގުޅޭ ހުއްޓައިން ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަސަން ޒާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ތުހުމަތުކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުން ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ހަމަލާ ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުން ފަރާތުގެ ބަހުން ޝަރީޢަތް ސާބިތުކުރުމަށް ނުވާނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިމަތިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުހައްމަދު ޝަރީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދުއި ޤާބިލުވާ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޝައްކު ނެތް ކުރިކަމަށް ޤަބޫލު ސާބިތުކުރެވޭނަމަ ސުލޫކަ ތަޢީނާ ގޯތިކާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރުމަށްވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޙައްދުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (ހު ޤަޟިއްޔާއަކީ ހައްޤާޟިރުފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)